

1500250-11.2022.8.26.0673

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Flórida Paulista

Foro: Foro de Flórida Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... da pena para o grave delito de tráfico de drogas, de forma que merece tratamento severo, eficaz, responsável e compatível à violência que representa à sociedade. Nesses termos: "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Absolvição - Inadmissibilidade - Existência de prova segura da autoria e materialidade do crime de tráfico - Condenação mantida. REDUTORA - Afere-se dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Flórida Paulista

Foro de Flórida Paulista

Vara Única

Praça Gerson Veronese Ferracini, 184, Centro - CEP 17830-000, Fone: (18) 3581-1196, Flórida Paulista-SP - E-mail: floridapta@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500250-11.2022.8.26.0673

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244857/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTIAN ALAN MEZENGA GOMES

Vítima:

Saúde Pública

Justiça Gratuita

Em 22 de novembro de 2022, nesta cidade e comarca de Flórida Paulista, em audiência realizada por videoconferência, presidindo a solenidade o(a) Exmo(a). Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti. Foram apregoadas as partes dos autos do processo em epígrafe e compareceram, respondendo ao convite enviado via aplicativo Microsoft Teams: o representante do Ministério Público, Dr. Samuel Camacho Castanheira; o(a) réu(ré) Christian Alan Mezenga Gomes; o(a) defensor(a), Dr(a). Flavio Aparecido Soato, OAB 145.286/SP e a(s) testemunha(s) comum(s) Rafael Pereira Fenille, Valdecir José Rosa Minini e Beatriz Cristina Vicente. Anoto que esta audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da pandemia do COVID-19. Aberta a audiência, pela testemunha comum Beatriz, questionada sobre sua afirmação de que não quer ser identificada por temer o réu à fl. 7, na ocasião de seu depoimento em sede policial, foi esclarecido que a testemunha requer que sua oitiva fosse realizada sem a presença do acusado, o que foi deferido nos termos do artigo 217 do CPP. Em seguida, o(a) MM. Juiz(a) passou a ouvir a(s) testemunha(s) comum(s) Rafael Pereira Fenille, Valdecir José Rosa Minini e Beatriz Cristina Vicente. Em seguida, o(a)(s) réu(ré)(réus) foi(foram) advertido(a)(s) sobre o direito de permanecer em silêncio (art. 186 CPP), sendo, em seguida, interrogado(a)(s). Os depoimentos foram colhidos por meio de captação e gravação de áudio e vídeo e estarão disponíveis após a liberação deste termo nos autos. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi então declarada

encerrada a fase de instrução. Pelo promotor de justiça foi dito: "MM. Juiz(a): CHRISTIAN ALAN MEZENGA GOMES, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006. Foi notificado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida. Com o afastamento da absolvição sumária, o acusado foi citado. Realizou-se, então, audiência de instrução e julgamento, sendo aberta a palavra ao Ministério Público para debates. Eis a síntese do necessário. A pretensão punitiva do Estado deve ser julgada procedente. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo químico-toxicológico, que atestou a existência de THC e cocaína. A autoria, por sua vez, é certa. Interrogado, o acusado admitiu a prática do delito de tráfico. Ocorre que sua negativa restou insulada nos autos. As testemunhas policiais relataram que durante patrulhamento, localizaram o acusado e outro indivíduo de nome Eric (contra quem foi lavrado TC por porte de drogas para uso próprio) em aparente situação de uso de drogas, sendo que já havia denúncias acerca do tráfico de drogas na residência do acusado. Ocorre que durante os questionamentos, Eric relatou que adquiriu a droga do acusado que, ao ouvir a delação do companheiro, saiu correndo no intento de fugir dos policiais, mas foi alcançado e detido. Assim, acabou por admitir a venda da droga e que guardava e tinha em depósito mais entorpecentes em sua residência. No local, os policiais militares localizaram um invólucro contendo maconha escondido em um recipiente de açúcar e 09 invólucros de cocaína em meio às meias que estavam na cômoda do quarto. A testemunha Beatriz, "ficante" do acusado, disse em sede policial que ao chegar do trabalho, presenciou o acusado em posse de cinco saquinhos de cocaína na mão e os entregando a um indivíduo no portão. Enquanto limpava a cozinha, encontrou uma grande quantidade de droga escondida no interior de um pote de açúcar, razão pela qual indagou o acusado, que disse que a droga era para o seu consumo. No momento da abordagem, visualizou os policiais a realizarem na frente da residência, sendo eles autorizados a ingressar na casa, apontando para eles o local em que encontrou a droga escondida na cozinha. Os policiais, ainda, encontraram a balança de precisão e mais drogas na cômoda do quarto. Eis a prova produzida e o pedido procede. Com efeito, as provas dos autos apontam com clareza meridiana o intuito do acusado em mercadejar o entorpecente apreendido. A forma de acondicionamento, a variedade e a quantidade de droga, e as circunstâncias dos fatos indicam claramente o intuito de fornecê-la a terceiros. Com efeito, a testemunha Beatriz, em sede policial, confirmou que viu o acusado entregar drogas a um indivíduo no portão da residência, bem como encontrou a droga dele escondida na casa, apontando-a aos policiais. Disse que os policiais localizaram mais drogas no quarto do acusado. Por sua vez, os policiais informaram que ao localizarem o acusado e Eric, este admitiu que adquirira a droga do acusado, que tencionou fugir do local no exato momento da revelação. Colocação errônea é entender que, para que haja tráfico, há necessidade de demonstração de atos de mercancia. O tipo penal em tela, por ser misto alternativo, descreve 18 condutas, dentre elas diversas que não envolvem especificamente o comércio, que são passíveis de caracterizar o tráfico. Como bem asseverou o eminente Desembargador PINHEIRO FRANCO nos autos da Apelação nº. 0004877-62.2010.8.26.0024, da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado (...). Não há evidências, assim, de que a droga estivesse com o acusado apenas para uso próprio. Ademais, é perfeitamente natural a coexistência entre o cidadão usuário e o mesmo cidadão traficante. De rigor lembrar, todavia, não haver prova de dependência, mesmo indiciária". O ingresso na residência foi autorizado pelo proprietário, conforme prova testemunhal advinda não apenas dos policiais, mas inclusive da testemunha civil. E nem se cogite na imprestabilidade dos depoimentos dos policiais, eis que harmônicos e coesos desde a fase policial, podendo ser dada ampla credibilidade à sua versão. Nesses termos: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova (TJSP, Ap. 0007754-86.2012.8.26.0126,

9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Souza Nery, j. 23/10/2014)". Citando o exímio EUGENIO FLORIAN (Delle Prove Penali, ed. 1924, vol. II, nº 42, págs. 92-6, ou a tradução De las Pruebas Penales, 1ª ed., Temis, Bogotá, 1990, vol. II, nº 42, págs. 105-9), lembra o festejado EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, "Não importam o sexo, a idade juvenil ou avançada, as imperfeições físicas (cego, surdo, mudo, surdo-mudo, paralisado), as doenças mentais ou corporais, os estados contingentes de inconsciência (embriaguez, por exemplo) e assim por diante mesmo modo, nem o estado social e a condição econômica das pessoas, nem a reputação ou a fama, nem a profissão religiosa acarretam restrições; nem da condenação penal decorrem indignidades, que formem obstáculo ao exercício do testemunho; com a perfeita conclusão: Essa amplíssima liberdade, que sustenta e vivifica a capacidade de testemunhar, encontra o seu fundamento na exigência da maior e mais larga investigação dos fatos, a qual é dominante no processo penal" (cf. Código de Processo Penal Brasileiro, 2ª ed., F. Bastos, 1945, vol. III, art. 202, nº 440, pág. 55). Não discrepa FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, acrescentando que "ninguém sabe onde e a que horas o crime vai eclodir. Tanto pode ser nas vias públicas, nos palácios, como nas zonas licenciosas da cidade. Por isso, nenhuma restrição à capacidade para depor" (cf. Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed., Saraiva, 1998, vol. I, pág. 402). Por isso, a simples condição de agente público da testemunha não torna inócuo seu depoimento (CPP, arts. 202 e 214; combinados). Registre-se, aliás, que o teor do depoimento prestado pela testemunha assume significativa importância na formação do convencimento do julgador, porquanto, como é cediço, se trata de pessoa que presenciou determinado fato e que, assim, teria o único desiderato de apontar ao Poder Judiciário o verdadeiro autor da infração delituosa, bem como de relatar as circunstâncias em que se desenvolveu a prática criminosa. Voga nas mesmas águas a jurisprudência consolidada (cf., p. ex., STF, 2ª T., HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167; STF, 1ª T., HC 74.608/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU, 11/04/97, pág. 12.189; RTJ, 68/64, 159/608, 164/176, 168/199, 173/899 e 176/759; RSTJ, 110/384 e 143/543; RT, 411/266, 526/445, 530/372, 537/387, 554/420, 558/313, 568/315, 574/401, 588/513, 591/313, 594/332-392, 595/423, 597/330, 604/407, 609/324, 610/369, 614/275, 616/286, 619/329, 634/276, 654/278, 668/275, 681/376, 714/349, 715/439, 721/414, 725/608, 726/666, 727/473, 730/569, 732/633, 733/567, 736/625, 737/602- 606, 742/615, 752/589, 754/604, 771/566, 782/677, 802/560, 803/590, 805/612, 816/549 e 820/617; RJTJESP, 81/391, 128/495 e 136/476-495; LexJTJ, 170/288, 176/313, 180/282, 184/307, 189/317-325, 238/331, 242/329, 244/327, 245/328, 246/314, 255/422, 268/525 e 269/543; RJDTACrimSP, 3/119, 6/65, 7/148, 10/133, 18/80, 19/75, 20/142, 21/118-288-301, 23/325, 25/321, 27/127, 28/122, 30/217-456- 532, 35/218-303, 39/97-255-281, 46/100-107-207-265-488, 47/274, 48/218-228, 55/118-138-141, 57/127 e 58/114; JCcat, 80/588 e 83/603; RJTJERGS, 182/132). Assim, provada a materialidade e demonstrada a autoria delitiva, de rigor a procedência do pedido. Passo à análise da dosimetria. Na fase do artigo 59 do Código Penal, observado o estabelecido no artigo 42 da Lei nº. 11.343/2006, a quantidade e variedade de drogas seria motivo para exasperação, mas deverá ser utilizado na terceira fase para se negar o redutor. Assim, evitando-se o bis in idem, a pena-base pode ser fixada no mínimo. Na

segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, presente a causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei Antidrogas. Com efeito, a quantidade de entorpecentes apreendida em poder do apelante não se mostrou ínfima, de forma que inviável a aplicação do redutor em seu patamar máximo, como se estivéssemos diante de um minúsculo traficante apreendido com uma ou duas porções de droga. Não podemos olvidar, ademais, a existência de drogas de natureza variada. Portanto, a quantidade e variedade de drogas é motivação idônea - ainda mais porque não considerada na primeira fase da dosimetria, conforme orientação jurisprudencial - para que o juiz aplique o redutor em patamares inferiores ao máximo. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL.

IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. (...) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE DA DROGA. 10,3 KG DE MACONHA. PREPONDERÂNCIA. ESCOLHA DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. 1. Consoante firme entendimento desta Corte, a quantidade e a

qualidade da droga preponderam para fins de determinação do patamar de redução pela aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (...) FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MODO MAIS GRAVOSO. JUSTIFICADO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado. 2. Na espécie, a gravidade concreta do crime, evidenciada pela enorme quantidade do entorpecente apreendido justifica a imposição do regime inicial fechado. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 277.088/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 27/08/2014)". O regime inicial para cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, por ser o único adequado ao desconto da pena para o grave delito de tráfico de drogas, de forma que merece tratamento severo, eficaz, responsável e compatível à violência que representa à sociedade. Nesses termos: "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Absolvição - Inadmissibilidade - Existência de prova segura da autoria e materialidade do crime de tráfico - Condenação mantida. REDUTORA - Afere-se dos autos que os apelantes são primários e não foi comprovada a presença de qualquer causa impeditiva da concessão da benesse.- REGIME PRISIONAL - O regime inicial de cumprimento de pena mais adequado para este caso concreto é o fechado, pois apesar das circunstâncias pessoais dos apelantes serem favoráveis, trata-se de crime de tráfico ilícito de drogas, cuja conduta enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos na saúde dos usuários e na Saúde Pública de um modo geral, além de servir de elemento propagador e incrementador de toda uma ordem criminoso, que tantos malefícios vêm trazendo à nossa Sociedade, o que está a impedir a concessão do regime prisional mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, que não bastariam à reprovação do crime (TJSP, Ap. 0088012-83.2013.8.26.0050, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. ALEX ZILINOVSKI, j. 20/10/2014)". Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por não ser socialmente recomendável. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da pretensão punitiva estatal, nos moldes da incoativa." Pela defesa foi dito: "MM. Juiz(a): O acusado está sendo processado pelo delito de traficância, pois, segundo consta da Denúncia no dia 07 de setembro de 2022 foi surpreendido nas imediações de sua residência, nesta urbe, com substância entorpecentes, cujo laudo constatou serem maconha e cocaína. 2 - A droga estaria sendo passada para testemunha Eric, que inclusive fumava no momento da abordagem com o acusado, e também foi encontrada no interior de sua residência. 3 - O próprio acusado franqueou a entrada dos policiais em sua residência e em conjunto com sua ex-companheira, indicou o local onde estavam guardados os demais entorpecentes. 4 - Assim, em razão do entorpecente apreendido bem como as circunstâncias da abordagem, restou evidenciado que tinha como fim a mercancia. Em sede de alegações finais temos: 5 - Por primeiro, lembramos a confissão realizada em instrução, sendo ela, atenuante genérica, devendo incidir no caso vertente. 6 - Mais, o acusado desde o ato flagrantial colabora com o deslinde da questão, indicando aos policiais onde estavam guardadas as demais drogas e demonstrando estar arrependido e disposto a pagar pelos seus atos, na medida legal, por óbvio. 7 - E nesse sentido, não restou comprovado pela acusação, pertencer a organização criminosa, nem fazer da mercancia sua fonte de vida. O ato realizado foi isolado em sua vida pessoal, bem como não é dado à delinquência, bastando para isto verificar seus antecedentes criminais. 8 - Faz jus, portanto, do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, conforme reiteradamente tem decidido a justiça paulista, com sabedoria, em casos análogos. Vejamos: "Na terceira etapa: Existente a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, reduzo a pena inicial em metade devido a pequena quantidade de entorpecente encontrada e não estar provado que o réu integre organização criminosa, motivo pelo fixo a pena final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa. Regime inicial de cumprimento: Considero como adequado o regime inicial aberto, conforme artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal." (Feito n. 1500081-78.2019.8.26.0592 - Comarca de

Osvaldo Cruz - sem destaque no original). "Terceira etapa: Presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na forma do art. 33 §4º da Lei de Drogas. Ante à quantidade de drogas, bem como sua natureza, aplica a redução no máximo, diminuindo a pena para o total de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime inicial de cumprimento: aberto." (Feito n. 1500045-36.2019.8.26.0592 - Comarca de Osvaldo Cruz - nossos os destaques). 9 - Sentença esta, inclusive, recentemente confirmada pelo TJSP, verbis: "TRÁFICO. Conduta de guardar e ter em depósito, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 13 gramas de maconha. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Silêncio na polícia e confissão parcial em juízo, assumindo a posse do entorpecente para consumo próprio. Negativa do tráfico isolada do conjunto probatório. Invocação da condição de mero usuário. Condenação fundada no depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da droga durante cumprimento de mandado de busca domiciliar. Validade. Pretendida desclassificação para a figura do referido artigo 28 da Lei 11.343/06. Inadmissibilidade. Operação realizada com base em informações anônimas. Natureza, quantidade e modo de acondicionamento. Sinais indicativos do comércio ilegal. Não comprovação, ademais, de atividade lícita remunerada que lhe rendesse condições financeiras para sustentar o consumo. Condenação mantida. PENA. Fixação no mínimo legal. Privilégio. Presença dos requisitos legais. Redutor máximo. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, mais 166 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Manutenção. Apelos ministerial e defensivo desprovidos." (sem destaque original). 10 - Pela incidência da confissão, como atenuante, do reconhecimento do privilégio em seu máximo e regime prisional menos gravoso, sendo compatível com o aberto. 11 - Num outro vértice, em se acolhendo as teses acima citadas, solicita ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do CP). 12 - Isto posto, solicita o acolhimento das teses aqui sustentadas e favoráveis ao acusado, por medida da mais boa e salutar JUSTIÇA." Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. CHRISTIAN ALAN MEZENGA GOMES, qualificado as fls. 60/63, está sendo processado como no incurso do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, pois segundo consta da denúncia no dia 07 de setembro de 2022, por volta das 16h, no interior do imóvel situado na Rua Pernambuco, nº 330, Centro, nesta cidade e Comarca de Flórida Paulista, guardava e tinha em depósito drogas, para fins de entrega a consumo de terceiros, consistentes em 25,25g (massa líquida) de Cannabis Sativa L e 6,57g (massa líquida) de cocaína, substâncias essas constantes da Portaria SVS/MS nº 344/98 e atualizações posteriores, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que, na ocasião supracitada, CHRISTIAN foi surpreendido por policiais militares, em aparente situação de consumo de drogas. CHRISTIAN estava na companhia de Eric Takeda Rabalgio, o qual, ao visualizar os militares, dispensou um cigarro de maconha. Ao ser abordado, Eric disse ter comprado o entorpecente de CHRISTIAN, que, nesse momento, tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. CHRISTIAN admitiu-lhes possuir drogas no interior de sua residência, a cujo acesso foi franqueado espontaneamente pelo investigado e presenciado pela namorada deste, Beatriz Cristina Vicente. No imóvel, foram localizadas maconha - 01 invólucro contendo 25,25g (massa líquida) de Cannabis Sativa L - dentro de um recipiente de açúcar no armário da cozinha e cocaína - 6,57g (massa líquida) de cocaína, distribuídos em 09 invólucros - no interior de meias que estavam na cômoda de um dos quartos, cf. auto de apreensão de fls. 18/19 e laudo toxicológico de fls. 153/158. No ensejo, os policiais ainda apreenderam uma balança de precisão, uma tesoura, um recipiente/frasco, dois celulares e a quantia de R\$2.203,00, em espécie, com notas variadas (fls. 18/19). A perícia constatou que nos objetos apreendidos também havia resquícios dos entorpecentes mencionados (fls. 159/161). Laudo químico-toxicológico de fls. 38/42 atestou a natureza dos entorpecentes. Os fatos constam na denúncia de fl. 197-198. O réu foi notificado para oferecer resposta à acusação (fls. 208-209). Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02). Foi convertida em prisão preventiva (fls. 70/75). Em sede de Habeas Corpus (fls. 145), foi determinação a soltura do réu. Designada audiência (fl. 218-220), foram ouvidas duas testemunhas, e interrogado o réu. Em alegações finais, o representante do Ministério Público

requereu a condenação do réu pelos crimes do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Em memoriais, a Defesa alegou pleiteou a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o relatório. Fundamento e Decido. A acusação é procedente. A materialidade do delito encontra-se totalmente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01-02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10-14), pelo auto de Exibição e Apreensão (fls. 18/19), pelos Laudos Periciais (fls. 38-47), que apontaram resultado positivo para COCAÍNA E "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)", bem como pela prova oral colhida. A autoria também restou indubitosa. Isto porque a prova coligida nos autos demonstra com a necessária segurança e certeza que o acusado vendeu, guardava e tinha em depósito a droga, com a finalidade de entregar a consumo de terceiros. O réu, CHRISTIAN ALAN MEZENGA GOMES, em fase policial com relação aos fatos preferiu permanecer em silêncio. Em juízo, narrou que estava fumando com a Éric, sendo que, por estar passando por dificuldade financeira, passou a vender, um pouco de drogas. Aduz ser usuário de drogas. A versão do réu não merece acolhimento. A testemunha RAFAEL PEREIRA FENILLE - PM, em fase policial: Realizávamos patrulhamento ostensivo preventivo pela Rua Pernambuco, na cidade de Flórida Paulista, quando avistaram dois indivíduos defronte ao imóvel de numeral 330, aparentemente consumindo drogas em via pública. Realizamos a abordagem, ocasião em que Eric Takeda Rabalgio, de pronto, dispensou um cigarro de maconha com a aproximação dos policiais. Indagado sobre o cigarro, Eric disse que havia acabado de adquiri-lo de CHRISTIAN, que, nesse momento, tentou se desvencilhar da equipe quando já estava sendo submetido à busca pessoal junto à parede, havendo sido necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo. Ato contínuo, Beatriz saiu do interior da residência e acompanhou a abordagem. Quando indagados sobre a existência de drogas armazenadas no local, CHRISTIAN confessou que havia mais entorpecentes armazenados no interior da residência, tendo franqueando o acesso dos policiais militares ao imóvel, tendo apontado, no interior de um armário da cozinha, onde havia maconha dentro de um pote ostentando o rótulo "açúcar", bem como cocaína no interior de meias que estavam guardadas em uma cômoda situada em um dos quartos. Diante disso, exaramos voz de prisão a CHRISTIAN, conduzindo-o juntamente com Eric e Beatriz a apreciação da Autoridade Policial plantonista. Em juízo, confirmou os fatos narrados. A testemunha VALDECIR JOSE ROSA MININI PM, em fase policial: Realizávamos patrulhamento ostensivo preventivo pela Rua Pernambuco, na cidade de Flórida Paulista, quando avistaram dois indivíduos defronte ao imóvel de numeral 330, aparentemente consumindo drogas em via pública. Realizamos a abordagem, ocasião em que Eric Takeda Rabalgio, de pronto, dispensou um cigarro de maconha com a aproximação dos policiais. Indagado sobre o cigarro, Eric disse que havia acabado de adquiri-lo de CHRISTIAN, que, nesse momento, tentou se desvencilhar da equipe quando já estava sendo submetido à busca pessoal junto à parede, havendo sido necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo. Ato contínuo, Beatriz saiu do interior da residência e acompanhou a abordagem. Quando indagados sobre a existência de drogas armazenadas no local, CHRISTIAN confessou que havia mais entorpecentes armazenados no interior da residência, tendo franqueando o acesso dos policiais militares ao imóvel, tendo apontado, no interior de um armário da cozinha, onde havia maconha dentro de um pote ostentando o rótulo "açúcar", bem como cocaína no interior de meias que estavam guardadas em uma cômoda situada em um dos quartos. Diante disso, exaramos voz de prisão a CHRISTIAN, conduzindo-o juntamente com Eric e Beatriz a apreciação da Autoridade Policial plantonista. Em juízo, confirmou os fatos narrados. A testemunha Beatriz disse que, na época dos fatos, trabalhava para o réu, sendo que, no dia dos fatos, estava lavando roupa, quando os policiais chegaram e encontraram drogas. Narrou que não sabia onde estava a droga. Falou que viu, no dia dos fatos, o réu entregando drogas para uma terceira pessoa no portão. Descreveu também já ter encontrado drogas num pote de açúcar (algo esverdeado). Salientou também que os policiais encontraram drogas, balança, dinheiro e celulares. Ora, a prova é farta em demonstrar que o réu agiu com a intenção de exercer o comércio de drogas. Evidente que as circunstâncias ensejadoras da prisão em flagrante denotam a prática do tráfico, uma vez que a abordagem se deu no exato momento em que o réu comercializava o

entorpecente. Ademais, a forma de acondicionamento, a quantidade encontrada (01 invólucro de TETRAHIDROCANNABINOL (THC) com massas líquidas de 25,25 gramas fls. 38-42 e 09 invólucros de COCAINA com massas líquidas de 6,57 gramas fls. 43-47), os depoimentos das testemunhas e as demais circunstâncias da prisão do denunciado corroboram para o enquadramento na tipificação penal cominada na peça ministerial. Por oportuno, infiro que o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tem como sujeito ativo qualquer pessoa, agindo com dolo, ou seja, com a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no aludido artigo e tem como momento de consumação, a efetiva prática da conduta discriminada no dispositivo legal. Dito isto, anoto que o réu, agindo na conduta tipificada, tinha pleno conhecimento de que tinha em depósito e comercializava o entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, com a finalidade de, posteriormente, revender a terceiros, a droga que com ele foi apreendida. Importante salientar, também, que não existe qualquer circunstância capaz de justificar o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, principalmente porque eles não apontaram nada que demonstrasse essa hipótese. Esse é o entendimento jurisprudencial: "TÓXICO Tráfico Insuficiência probatória Inocorrência Condenação fundada em testemunho de policiais Validade Depoimentos firmes e coerentes Materialidade devidamente comprovada Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 Guarujá 2ª Câmara Criminal 03.11.97. V. U.). "TÓXICO Tráfico Caracterização Pretendida absolvição por insuficiência probatória Inadmissibilidade Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais Inocorrência Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 Palmital 1ª Câmara Criminal 02.10.95 V. U.). Assim "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF HC nº 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846). Em decorrência, os elementos colhidos em juízo foram seguros a ensejar dados de que se tratava de tráfico de drogas, havendo caracterizada a finalidade da distribuição/venda no município de Florida Paulista/SP, com apreensão, na sequência, da droga, acondicionada em 01 invólucro de TETRAHIDROCANNABINOL (THC) com massas líquidas de 25,25 gramas fls. 38-42 e 09 invólucros de COCAINA com massas líquidas de 6,57 gramas fls. 43-47. Vê-se, ainda, que a Defesa pretende a absolvição do crime, mas sem a plausibilidade necessária que deve saltar aos olhos do julgador, uma vez patente a autoria no crime de tráfico da droga, não havendo elementos para a absolvição pretendida ou a desclassificação para o delito de uso. Por isso, demonstradas a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia, a responsabilização penal do acusado se impõe, na ausência de excludentes. Atendendo às diretrizes do artigo 42 da Lei Federal 11.343/06, atendendo à culpabilidade, à conduta social desajustada, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multas no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase, em que pese a confissão, a pena já fora fixada no mínimo legal. No mais, ausentes outras agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, torno a reprimenda supra em definitivo. Deixo, outrossim, de aplicar a diminuição de pena

prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 ao réu, principalmente o restou demonstrado que o acusado se dedicava as atividades criminosas. O delito imputado ao sentenciado é equiparado pela Lei como hediondo e, assim, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº. 8.072/90 deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO. Aliás, tal regime também se justifica pela gravidade do delito. O valor do dia multa será o mínimo, dada a ausência de provas de melhores condições financeiras do réu. Pelas graves circunstâncias do crime e pelo total da pena em concreto, deixo de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal. Posto isto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra CHRISTIAN ALAN MEZENGA GOMES, qualificado as fls. 60/63, como incurso no artigo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para CONDENÁ-LO à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal. Faculto ao réu a oportunidade de recorrer em liberdade, uma vez que não se encontra recluso por este processo. Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal. Havendo advogado nomeado pelo convênio OAB/PGE, desde já arbitro os honorários no valor máximo vigente, expedindo-se a competente certidão. Decreto perdimento dos bens apreendidos face à ligação ao tráfico (fls. 18/19). Custas na forma da Lei. Publicada em audiência, saem os presentes intimados." Nos termos do Provimento CG nº 284/2020, uma cópia deste termo de audiência foi devidamente compartilhada aos presentes. Não houve qualquer questionamento sobre os termos transcritos na ata, cumprindo-se o disposto nos artigos 1269 e 1270 das NSCGJ. Não foram colhidas assinaturas neste termo de audiência, mantendo-se apenas a assinatura digital do(a) Magistrado(a), nos termos do artigo 25 da Resolução nº 185/2013. NADA MAIS. Eu, Everton Luiz Theodoro Lucena, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA